



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 07 November 1995 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi Andhika Della Permana Putra, S.H dan Joko Mulyono, S.H merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andhika Permana Law Office beralamat di Jalan Raya Wonogiri-Ponorogo Km.32, Slogohimo, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat email dhiekaperadi17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2026 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 39/SKK/2026/PA.Wng, tanggal 15 Januari 2026, sebagai

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3312165511980002, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 15 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Setren, RT002 RW008, Desa/Kel. Bugelan, Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2026 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng, tanggal 15 Januari 2026, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/08/IV/2020 tertanggal, 02 April 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejak sedangkan Termohon adalah Perawan. Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ARDHARA ZAHFATULAI SYA (Usia 3th), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Wonogiri, 27 September 2022, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon merupakan pernikahan yang didasari atas perasaan saling cinta antara Kedua Belah Pihak. Pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan tentram, harmonis, saling terbuka satu sama lain, saling bertanggung jawab dan hidup damai dalam sebuah rumah tangga. Setelah Menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah milik Orangtua Termohon yang beralamat di Setren, RT002 RW008, Desa/Kel. Bugelan, Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri;
4. Bahwa awal cek cok dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak kelahiran anaknya di Bulan Desember 2022, yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Sehingga setiap Pemohon memberikan hasil bekerjanya kepada Termohon, Termohon selalu mencaci dan marah-marah. Disisi lain, mertua yang seharusnya dapat menjadi penengah, justru malah ikut memojokkan Pemohon dan menuntut lebih kepada Pemohon dalam hal memberi nafkah kepada Termohon;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain permasalahan tersebut, komunikasi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon tidak baik. Pemohon sebagai kepala keluarga selalu tidak dihargai dan direndahkan oleh Termohon dan Orangtuanya;
6. Bahwa Puncak cek cok dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2023, Dimana antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran terkait dengan kurangnya nafkah, yang mengakibatkan Pemohon di usir oleh Mertua/Orangtua Termohon dari rumahnya. Sehingga saat itu Pemohon kembali tinggal dengan orangtuanya di Mendang, RT004 RW003, Desa Ngroto, Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri, sampai dengan sekarang keduanya tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. (pisah rumah 36 bulan / 3 tahun);
7. Bahwa dapat ditarik Kesimpulan terjadinya cek cok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran dan cek-cok yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - b. Bahwa Orangtua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ikut memojokkan Pemohon dalam hal nafkah Pemohon kepada Termohon;
 - c. Bahwa Pemohon diusir oleh orangtua Termohon, sehingga sejak Bulan Januari 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah dengan Termohon; (pisah rumah selama 36 bulan/3th);
8. Bahwa sejak bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik layak nya pasangan suami isteri, bahkan tidak tinggal lagi dalam satu rumah. Sehingga Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali layaknya keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah;
9. Bahwa antara Keluarga besar Pemohon dan Keluarga besar Termohon sudah memusyawarahkan terkait kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tepatnya dibulan Juni 2023, Paman Pemohon sebagai

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan dari keluarga Pemohon berkunjung kerumah Termohon, dengan maksud untuk memastikan bagaimana hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam mediasi tersebut disepakati beberapa hal,

- 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dengan menyerahkan semua pengurusan perceraian kepada Pemohon, dan tanpa tuntutan nafkah apapun dari Termohon;
- 2) Bahwa hak asuh anak berada di Termohon, dengan tetap memberi waktu Pemohon untuk bertemu anak;
- 3) Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan, sesuai dengan kemampuannya;
10. Bahwa terkait dengan kewajiban Nafkah-nafkah Pemohon kepada Termohon, dalam hal ini dikarenakan telah ada kesepakatan pisah bersama, serta mengingat kondisi Pemohon yang saat ini hanya bekerja sebagai buruh potong kayu, maka Pemohon tidak mampu untuk memberikan nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Termohon. Adapun selama pisah, Pemohon tetap rutin memberikan nafkah kepada anaknya rata-rata sebesar Rp 300.000 / bulan;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka untuk memastikan agar status hukum perkawinannya antara Pemohon dan Termohon tidak menggantung, maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak, Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Wonogiri;
12. Bahwa menurut Pemohon, Cerai Talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;
13. Bahwa oleh karena rumah tangga yang demikian ini sulit untuk dipertahankan juga sulit untuk disatukan, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 disebutkan bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

14. Bahwa alasan Perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Posita 7, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA NO. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT . Bahwa merujuk SEMA NO. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama, telah jelas dan terpenuhi alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk mengucapkan Ikrar menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**, di dalam Persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU: Jika Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng yang diterima pada tanggal 20 Januari 2026 dan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng yang diterima pada tanggal 23 Januari 2026 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan surat kuasanya, ternyata identitas kuasa hukum Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang telah di nasegenelen dan bermeterai cukup dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 02 April 2020 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah di

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasegelen dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 5 Oktober 2022. yang telah di nasegelen dan bermeterai cukup dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi.

1. **saksi 1**, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 2020;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga keduanya tidak rukun dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Termohon bahwa penyebab bertengkar karena masalah Ekonomi dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga mereka dan Pemohon sering di marahi orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tahu pemohon bekerja sebagai penambang kayu dengan penghasilan kurang lebih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak selama kurang lebih 3 tahun,
- Bahwa saksi dengar cerita Pemohon bahwa Pemohon diusir oleh keluarga Termohon;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih sesekali berkunjung ke orang tua Termohon hanya untuk nengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **saksi 2**, umur 33 tahun, agama islam, tukang kayu, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 2020;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga keduanya tidak rukun dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon dan juga Termohon bahwa penyebab bertengkar karena masalah Ekonomi dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga mereka dan Pemohon sering di marahi orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tahu pemohon bekerja sebagai penebang kayu tidak tahu pasti penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir kurang lebih 3 tahun, karena karena Pemohon di usir oleh orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih sesekali berkunjung ke orang tua Termohon hanya untuk nengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat bukti, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng yang diterima pada tanggal 20 Januari 2026 dan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng yang diterima pada tanggal 23 Januari 2026 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah percekcoan dan perselisihan dikarenakan;

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran dan cek-cok yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Orangtua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ikut memojokkan Pemohon dalam hal nafkah Pemohon kepada Termohon;
- c. Bahwa Pemohon diusir oleh orangtua Termohon, sehingga sejak Bulan Januari 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah dengan Termohon; (pisah rumah selama 36 bulan/3th);
- d. Bahwa sejak bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik layak nya pasangan suami isteri, bahkan tidak tinggal lagi dalam satu rumah. Sehingga Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali layaknya keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 P.2, dan P.3 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 295 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dan P.3. (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **Pemohon** (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon) pada tanggal 02 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1911 KUHPerdota *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2020 di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa para saksi telah mendengarkan pernyataan Pemohon dan Termohon secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan karena faktor ekonomi;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 atau selama kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, walaupun berkomunikasi sebatas komunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, para saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah rumah atau tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"* dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut: *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Kewajiban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut’ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai mut’ah, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangannya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai pemotong kayu, maka sangat patut jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan **mut’ah** kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut’ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa ‘iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah ‘iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa ‘iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan menurut keteraangan saksi bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan secara dominan lebih karena percekcoakan dikarenakan faktor ekonomi sehingga tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa didepan persidangan menyatakan sebagai seorang tukang kayu dan tidak memiliki penghasilan menentu, oleh karenanya hakim hanya mempertimbangan pembebanan iddah berdasarkan standar hidup dan kecukupan makan dan minum di kabupaten Wonogiri untuk 3 bulan masa iddah. Maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon secara *ex officio* nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan atau selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Waktu Penyerahan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 253.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1447 Hijriah, oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan Salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tarmuji, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon kemudian putusan tersebut diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

Siswanto, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Tarmuji, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Kuasa	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Panggilan : Rp 48.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 253.000,00

(Dua ratus Lima Puluh Tiga Ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2026/PA.Wng